



PUTUSAN

Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David als A Han
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selam III No.14 Kel. Tegal Sari Mandala I Kec.
Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa David als A Han ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID Als A HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID Als A HAN dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pasang Sendal Sepatu warna Coklat Merk Yumeida
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Hitam
 - 1 (satu) Bilah Kayu Ukuran 2 x 3 Panjang 1 Meter Jenis Meranti
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Coklat List Hitam Merk UNDER ARMOUR
 - 1 (satu) Baju Kaos Lengan Pendek warna Abu – Abu bermotif Garis – garis
 - 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger Motif Loreng – Loreng

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang Tunai Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Ahli Waris korban yaitu saksi Theresia.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

---- Bahwa dia terdakwa **DAVID Als A HAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Selam I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **Pembunuhan** ”.

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bermula Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa DAVID Als A HAN bertemu dengan saksi korban Woi Tjat Foei Als A Hui diwarung ayam penyet yang terletak di Jalan AR. Hakim Kota Medan lalu terdakwa dan saksi korban sedang cekcok adu mulut, kemudian terdakwa bertanya masalah sepeda motor dan saksi korban tidak menjawab terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk menjumpai pemilik sepeda motor yang hilang namun saksi korban tidak mau sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menumbuk dada saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu saksi korban mencoba untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik baju saksi korban dan sampai terlepas kemudian baju saksi korban pun tertinggal diwarung ayam penyet tersebut, lalu saksi korban berlari dan terdakwa juga ikut berlari mengejar saksi korban hingga sampai di Jalan Selam I Gg. Pertama Kota Medan, lalu pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa setelah itu terdakwa menumbuk bahu saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa juga mendorong saksi korban namun saksi korban menghindar dan saksi korban terpeleset sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh kedalam parit, yang mana pada saat itu kepala bagian belakang saksi korban terbentur ketiti dengan posisi saksi korban terlungkup dengan kedua tangan disamping badan kanan dan kiri lalu saksi korban bangkit dan saksi korban ingin keluar dari dalam parit tersebut, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala saksi korban setelah itu saksi korban pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup. Selanjutnya terdakwa meraba kantong celana milik saksi korban sebelah kiri dan terdakwa membuka celana saksi korban serta mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan membawa kayu serta meninggalkan saksi korban yang tanpa busana dan tidak bergerak lagi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dengan Nomor : 13/IKFM/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F selaku dokter pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Woe Tjai Foe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Label Jenazah : Tidak dijumpai
- Pembungkus Jenazah : Tidak dijumpai
- Penutup Jenazah : Dijumpai kain putih dengan motif salib berwarna ungu dibagian tengah
- Pakaian Jenazah : Dijumpai jas berlengan panjang berwarna hitam berbahan kain Dijumpai kain putih panjang berlumuran dengan darah
- Dijumpai sarung tangan berwarna putih berbahan kain
- Dijumpai dasi berwarna hitam berbahan kain
- Dijumpai kemeja berlengan panjang berwarna putih berbahan Kain
- Dijumpai celana panjang berwarna hitam berbahan kain
- Dijumpai celana dalam berbentuk segitiga berbahan kain bermerk "Optima"
- Dijumpai sepatu berwarna hitam berbahan kain
- Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai
- Benda disamping jenazah : tidak dijumpai
- Tanda-tanda kematian :
- Lebam mayat : Dijumpai pada leher, punggung, pinggang dan kaki, tidak hilang dengan penekanan
 - Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan anggota Gerak bawah yang sukar dilawan
 - Pembusukan : Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, lurus, warna hitam bercampur uban.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari keliling kaki kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk kesaluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338 KUHP.*

Atau

Kedua

---- Bahwa dia terdakwa **DAVID Als A HAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Selam I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap saksi korban Woe Tjat Foe Als A Hui**".

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana terdakwa DAVID Als A HAN bertemu dengan saksi korban Woi Tjat Foei Als A Hui diwarung ayam penyet yang terletak di Jalan AR. Hakim Kota Medan lalu terdakwa dan saksi korban sedang cekcok adu mulut setelah itu terdakwa bertanya masalah sepeda motor dan saksi korban tidak menjawab terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menjumpai pemilik sepeda motor yang hilang namun saksi korban tidak mau sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menumbuk dada saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu saksi korban mencoba untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik baju saksi korban dan sampai terlepas kemudian baju saksi korban pun tertinggal diwarung ayam penyet tersebut, lalu saksi korban berlari dan terdakwa juga ikut berlari mengejar saksi korban hingga sampai di Jalan Selam I Gg. Pertama Kota Medan, pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa setelah itu terdakwa menumbuk bahu saksi korban secara berulang kali dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa juga mendorong saksi korban namun saksi korban menghindar dan saksi korban terpeleset sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh kedalam parit, yang mana pada saat itu kepala bagian belakang saksi korban terbentur ketiti dengan posisi saksi korban terlungkup dengan kedua tangan disamping badan kanan dan kiri lalu saksi korban bangkit dan saksi korban ingin keluar dari dalam parit tersebut, tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala saksi korban setelah itu saksi korban pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup lalu terdakwa meraba kantong celana milik saksi korban sebelah kiri dan terdakwa membuka celana saksi korban serta mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan maksud terdakwa tidak ada, hanya untuk mudah saja mengambil uang saksi korban tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi dan membawa kayu serta meninggalkan saksi korban yang tanpa busana dan tidak bergerak lagi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dengan Nomor : 13/IKFM/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Woe Tjai Foe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Label Jenazah	: Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah	: Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai kain putih dengan motif salib berwarna ungu dibagian tengah
Pakaian Jenazah	: Dijumpai jas berlengan panjang berwarna hitam berbahan kain Dijumpai kain putih panjang berlumuran dengan darah Dijumpai sarung tangan berwarna putih berbahan kain Dijumpai dasi berwarna hitam berbahan kain Dijumpai kemeja berlengan panjang berwarna putih berbahan Kain Dijumpai celana panjang berwarna hitam berbahan kain Dijumpai celana dalam berbentuk segitiga berbahan kain bermerk "Optima"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai sepatu berwarna hitam berbahan kain

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai

Benda disamping jenazah : tidak dijumpai

Tanda-tanda kematian :

- Lebam mayat : Dijumpai pada leher, punggung, pinggang dan kaki, tidak hilang dengan penekanan
- Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada rahang, anggota gerak

atas dan anggota

Gerak bawah yang sukar dilawan

- Pembusukan : Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, lurus, warna hitam bercampur uban.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke saluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala.

Atau

Ketiga

---- Bahwa dia terdakwa **DAVID Als A HAN** pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Selam I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Woe Tjat Foe Als A Hui yang mengakibatkan kematian"**.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bermula Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa DAVID Als A HAN bertemu dengan saksi korban Woi Tjat Foei Als A Hui diwarung ayam penyet yang terletak di Jalan AR. Hakim Kota Medan lalu terdakwa dan saksi korban sedang cekcok adu mulut setelah itu terdakwa bertanya masalah sepeda motor dan saksi korban tidak menjawab terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk menjumpai pemilik sepeda motor yang hilang namun saksi korban tidak mau sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menumbuk dada saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu saksi korban mencoba untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik baju saksi korban dan sampai terlepas kemudian baju saksi korban pun tertinggal diwarung ayam penyet tersebut, lalu saksi korban berlari dan terdakwa juga ikut berlari mengejar saksi korban hingga sampai di Jalan Selam I Gg. Pertama Kota Medan, pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi korban dan terdakwa setelah itu terdakwa menumbuk bahu saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa juga mendorong saksi korban namun saksi korban menghindar dan saksi korban terpeleset sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh kedalam parit, yang mana pada saat itu kepala bagian belakang saksi korban terbentur ketiti dengan posisi saksi korban terlungkup dengan kedua tangan disamping badan kanan dan kiri lalu saksi korban bangkit dan saksi korban ingin keluar dari dalam parit tersebut, tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala saksi korban setelah itu saksi korban pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup lalu terdakwa meraba kantong celana milik saksi korban sebelah kiri dan terdakwa membuka celana saksi korban serta mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan maksud terdakwa tidak ada, hanya untuk mudah saja mengambil uang saksi korban tersebut setelah itu terdakwa langsung pergi dan membawa kayu serta meninggalkan saksi korban yang tanpa busana dan tidak bergerak lagi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dengan Nomor : 13/IKFM/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Woe Tjai Foei dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label Jenazah : Tidak dijumpai
- Pembungkus Jenazah : Tidak dijumpai
- Penutup Jenazah : Dijumpai kain putih dengan motif salib berwarna ungu dibagian tengah
- Pakaian Jenazah : Dijumpai jas berlengan panjang berwarna hitam berbahan kain
- Dijumpai kain putih panjang berlumuran dengan darah
- Dijumpai sarung tangan berwarna putih berbahan kain
- Dijumpai dasi berwarna hitam berbahan kain
- Dijumpai kemeja berlengan panjang berwarna putih berbahan Kain
- Dijumpai celana panjang berwarna hitam berbahan kain
- Dijumpai celana dalam berbentuk segitiga berbahan kain bermerk "Optima"
- Dijumpai sepatu berwarna hitam berbahan kain
- Perhiasan Jenazah: Tidak dijumpai
- Benda disamping jenazah : tidak dijumpai
- Tanda-tanda kematian :
- Lebam mayat : Dijumpai pada leher, punggung, pinggang dan kaki, tidak hilang dengan penekanan
 - Kaku mayat : Dijumpai kaku mayat pada rahang, anggota gerak atas dan anggota Gerak bawah yang sukar dilawan
 - Pembusukan : Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, lurus, warna hitam bercampur uban.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk kesaluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala. ---
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THERESIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Selam Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai, saksi mengetahui Pembunuhan mengakibatkan orang Meninggal dunia dari tante saksi Yakni ASIU menghubungi saksi mengatakan "PAPA MU SUDAH MENINGGAL DI SELAM I" lalu saksi jawab "IA KOK BISA" dijawab "KAMI PUN GK TAU KAMI DATANG BAPAKMU UDAH TELUNGKUP DIDALAM SELOKAN GAK ADA YANG BERANI TOLONGI" lalu saksi jawab "UDA BESOK PAGI AKU LIHAT KESANA TANTE URUSKAN DULU" sekira pukul 09.00 Wib saksi sampai dirumah sakit Bhayangkara Medan karena Jenajah korban Woe Tjat Foe selaku orang tua saksi sudah dibawa ke kamar jenajah kemudian saksi menunggu di depan kamar jenajah untuk menunggu keluarga saksi yang lain dan sekira Pukul 10.15 Wib saksi diijinkan untuk melihat jenajah orang korban Woe Tjat Foe dan saksi melihat jenajah korban Woe Tjat Foe sudah meninggal dunia dan mengalami luka memar dibagian kepala belakang, leher belakang luka lecet, luka lecet di badan belakang, samping badan sebelah kanan luka lecet, di jidat luka lecet kemudian sekira pukul 15.00 Wib jenajah korban Woe Tjat Foe dibawa ke Yayasan Sosial Angsa Pura, kemudian saksi membuat Pengaduan ke Kantor Polsek Medan Area.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Woe Tjat Foe mengalami luka memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.

2. Saksi ASUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan AR.Hakim Gg. Spoor No.6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area pada saat itu saksi berada di warung Ayam Penyet milik Bapak Sulaiman Rumapea kemudian terdakwa datang ke warung Ayam Penyet dan bertemu dengan korban Woe Tjat Foe dan terdakwa bersama dengan korban Woe Tjat Foe saling bertengkar mulut lalu karena berdua diusir oleh pemilik warung ayam penyet setelah itu terdakwa dan korban Woe Tjat Foe berdua lari menuju Jalan Selam Kota Medan.
 - selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib saksi mendengar ditemukan seorang mayat Laki – Laki di Jalan Selam tepatnya didalam Parit dan saksi mengatakan “Pelakunya Pasti DAVID Als A HAN” lalu saksi dapat menerangkan kalau terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Woe Tjat Foe pada saat saksi mendengar langsung dari terdakwa dengan mengatakan “AKU TIDAK ADA MEMUKUL A HUI, AKU HANYA MENDORONG ATAU MENOLAK DIA SAJA”, yang pada saat itu saksi bersama saksi RIMIN dan saksi ALWIN medatangi lokasi kejadian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Woe Tjat Foe mengalami luka memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan.
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.

3. Saksi Rimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan AR.Hakim Gg. Spoor No.6 Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area tepatnya di rumah saksi pada saat itu terdakwa DAVID Als A HAN datang ke rumah saksi dengan seorang diri dan bertemu dengan saksi beserta istri saksi kemudian terdakwa menjelaskan kepada saya "BANG SEPEDA MOTOR KAMU YANG HILANG PELAKUNYA SUDAH SAYA TANGKAP, AYO IKUT SAYA SEKARANG ORANGNYA SUDAH BERADA DI JALAN SELAM", setelah itu saksi dan terdakwa pergi menuju ke Jalan Selam dan setiba di Jalan Selam, terdakwa melihat didalam Parit sambil berkata "A HUI KAU JANGAN PURA – PURA MATI" saat itu juga saksi melihat bahwa dalam parit tidak ada orang, lalu saksi dan terdakwa pulang ke rumah saksi kemudian dipertengahan jalan teman saksi ASUN dan ALWIN memanggil saksi dan terdakwa dengan memberikan lampu isyarat senter kepada saksi dan terdakwa setelah itu saksi dan terdakwa menghampiri mereka berdua dan saat itu saksi melihat didalam parit seorang Laki – Laki tanpa busana dengan posisi telungkup kemudian dengan Spontan berkata "AKU TIDAK ADA MEMUKUL A HUI, AKU HANYA MENDORONG ATAU MENOLAK DIA SAJA" mengetahui hal tersebut lalu saksi pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban Woe Tjat Foe mengalami luka memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan.

dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban Woi Tjat Foei Als A Hui diwarung ayam penyet yang terletak di Jalan AR. Hakim Kota Medan lalu terdakwa dan korban Woi Tjat Foei Als A Hui sedang cekcok adu mulut, terdakwa bertanya masalah sepeda motor dan saksi Woi Tjat Foei Als A Hui tidak menjawab terdakwa lalu terdakwa mengajak korban Woi Tjat Foei Als A Hui untuk menjumpai pemilik sepeda motor yang hilang namun korban Woi Tjat Foei Als A Hui tidak mau sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menumbuk dada korban Woi Tjat Foei Als A Hui sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- setelah itu korban Woi Tjat Foei Als A Hui mencoba untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik baju korban Woi Tjat Foei Als A Hui dan sampai terlepas kemudian baju korban Woi Tjat Foei Als A Hui pun tertinggal diwarung ayam penyet tersebut, lalu korban Woi Tjat Foei Als A Hui berlari dan terdakwa juga ikut berlari mengejar korban Woi Tjat Foei Als A Hui hingga sampai di Jalan Selam I Gg. Pertama Kota Medan.
- lalu pada saat itu terjadi perkelahian antara korban Woi Tjat Foei Als A Hui dan terdakwa setelah itu terdakwa menumbuk bahu korban Woi Tjat Foei Als A Hui secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa juga mendorong korban Woi Tjat Foei Als A Hui namun korban Woi Tjat Foei Als A Hui menghindar dan korban Woi Tjat Foei Als A Hui terpeleset sehingga mengakibatkan korban Woi Tjat Foei Als A Hui jatuh kedalam parit, yang mana pada saat itu kepala bagian belakang korban Woi Tjat Foei Als A Hui terbentur ketiti dengan posisi korban Woi Tjat Foei Als A Hui terlungkup dengan kedua tangan disamping badan kanan dan kiri lalu korban Woi Tjat Foei Als A Hui bangkit dan korban Woi Tjat Foei Als A Hui ingin keluar dari dalam parit tersebut, lalu tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala korban Woi Tjat Foei Als A Hui setelah itu korban Woi Tjat Foei Als A Hui pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup.
- Selanjutnya terdakwa meraba kantong celana milik korban Woi Tjat Foei Als A Hui sebelah kiri dan terdakwa membuka celana saksi korban serta mengambil uang milik korban Woi Tjat Foei Als A Hui sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn



dan membawa kayu serta meninggalkan saksi korban yang tanpa busana dan tidak bergerak lagi.

- Bahwa benar terdakwa ada mengambil uang milik korban sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang menguntungkan, terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Pasang Sendal Sepatu warna Coklat Merk Yumeida
- 1(satu) Potong Celana Pendek warna Hitam
- 1(satu) Bilah Kayu Ukuran 2 x 3 Panjang 1 Meter Jenis Meranti
- 1(satu) Potong Celana Pendek warna Coklat List Hitam Merk UNDER ARMOUR
- 1(satu) Baju Kaos Lengan Pendek warna Abu – Abu bermotif Garis – garis
- 1(satu) Buah Topi Merk Eiger Motif Loreng – Loreng
- Uang Tunai Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban Woi Tjat Foei Als A Hui diwarung ayam penyet yang terletak di Jalan AR. Hakim Kota Medan lalu terdakwa dan korban Woi Tjat Foei Als A Hui sedang cekcok adu mulut, terdakwa bertanya masalah sepeda motor dan saksi Woi Tjat Foei Als A Hui tidak menjawab terdakwa lalu terdakwa mengajak korban Woi Tjat Foei Als A Hui untuk menjumpai pemilik sepeda motor yang hilang namun korban Woi Tjat Foei Als A Hui tidak mau sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menumbuk dada korban Woi Tjat Foei Als A Hui sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
2. setelah itu korban Woi Tjat Foei Als A Hui mencoba untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik baju korban Woi Tjat Foei Als A Hui dan sampai terlepas kemudian korban Woi Tjat Foei Als A Hui berlari dan terdakwa juga ikut berlari mengejar korban Woi Tjat Foei Als A Hui hingga sampai di Jalan Selam I Gg. Pertama Kota Medan.



3. lalu saat itu terjadi perkelahian antara korban Woi Tjat Foei Als A Hui dan terdakwa setelah itu terdakwa menumbuk bahu korban Woi Tjat Foei Als A Hui secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa juga mendorong korban Woi Tjat Foei Als A Hui namun korban menghindar dan korban Woi Tjat Foei Als A Hui terpeleset sehingga mengakibatkan korban jatuh kedalam parit, saat itu kepala bagian belakang korban Woi Tjat Foei Als A Hui terbentur ketiti dengan posisi korban terlungkup lalu korban bangkit ingin keluar dari dalam parit tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala korban, setelah itu korban pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup.

4. Selanjutnya terdakwa meraba kantong celana dan membuka celana serta mengambil uang milik korban Woi Tjat Foei Als A Hui sebesar Rp.220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut dakwaan ini mengartikan subjek hukum pidana adalah ditujukan kepada orang atau manusia, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini semuanya menunjuk kepada manusia atau perorangan adalah David als A Han, yang kebenaran identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, jika



semua unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa dapat dijatuhi pidana, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materiil yang berarti bahwa tindak pidana ini telah terjadi dengan timbulnya akibat yang dilarang, sedang bagaimana perbuatan itu dilakukan dalam delil materiil tidak mensyaratkannya;

Menimbang, bahwa akibat yang dilarang dalam dakwaan ini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, sehingga dengan dicantumkannya unsur sengaja dalam dakwaan ini adalah ditujukan kepada adanya kesengajaan terhadap akibat yang dilarang yaitu sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan sengaja dalam dakwaan ini mengandung arti bahwa si pelaku harus memenuhi syarat mengetahui atau dapat membayangkan dan menghendaki (*willens en wetens*) akibat yang timbul dari perbuatannya yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) jenis dari kesengajaan yang dikenal dalam Hukum Pidana, yaitu:

- 1).Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) / sebagai maksud, kesengajaan yang akibatnya memang dikehendaki, atau sebagai tujuan dari pelaku.
- 2).Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opezt bij Zeker heids Bewuszijn*), pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tapi pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain, demi tercapainya akibat utama.
- 3).Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opezt bij Mogelijkheids Bewustzijn*), pelaku menyadari bahwa perbuatannya yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dimulai adanya cekcok adu mulut antara terdakwa dengan korban Woi Tjat Foei Als A Hui, tentang masalah sepeda motor dan korban tidak menjawab lalu terdakwa mengajak korban Woi Tjat Foei Als A Hui untuk menjumpai pemilik sepeda motor yang hilang namun korban Woi Tjat Foei Als A Hui tidak mau sehingga membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa langsung menumbuk dada korban Woi Tjat Foei Als A Hui sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu korban Woi Tjat Foei Als A Hui mencoba untuk melarikan diri sehingga terdakwa menarik baju korban Woi Tjat Foei Als A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hui dan sampai terlepas kemudian korban Woi Tjat Foei Als A Hui berlari dan terdakwa juga ikut berlari mengejar korban Woi Tjat Foei Als A Hui hingga sampai di Jalan Selam I Gg. Pertama Kota Medan.

Menimbang, bahwa lalu terdakwa menumbuk bahu korban Woi Tjat Foei Als A Hui secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa juga mendorong korban Woi Tjat Foei Als A Hui namun korban menghindar dan korban Woi Tjat Foei Als A Hui terpeleset sehingga mengakibatkan korban jatuh kedalam parit, saat itu kepala bagian belakang korban Woi Tjat Foei Als A Hui terbentur ke titi dengan posisi korban terlungkup lalu korban bangkit ingin keluar dari dalam parit tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala korban, setelah itu korban pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan luka-luka dan akibat kematian korban untuk menentukan apakah kematian korban diakibatkan kesengajaan atau tidak seperti yang telah diputuskan dalam Putusan MA.RI. Nomor 908 K/Pid/2006 yang dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937 yang mempertimbangkan bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian dada yang membahayakan yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 13/IKFM/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Woe Tjai Foe dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, lurus, warna hitam bercampur uban.
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk kesaluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa dari bukti Visum dan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan memar pada kepala bagian atas dan tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir atas, dada kanan, punggung kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan dan anggota gerak bawah kiri, dijumpai luka robek pada punggung jari kelingking kaki kanan, dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, permukaan tengkorak, selaput tebal otak dan jaringan otak, dijumpai lumpur bercampur pasir pada saluran nafas bagian atas, saluran napas bagian bawah, paru kanan, paru kiri, saluran makan bagian atas dan lambung, disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk kesaluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut membuktikan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian dada dan bahu menggunakan tangan, mendorong korban sehingga korban terpeleset dan jatuh yang menyebabkan kepala bagian belakang korban Woi Tjat Foei Als A Hui terbentur ke titi dengan posisi korban terlungkup lalu korban bangkit ingin keluar dari dalam parit tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari parit kemudian kayu tersebut terdakwa pukulkan dibagian dada dan kepala korban, setelah itu korban pun terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup.

Menimbang, bahwa dari cara dan tujuan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap bagian kepala dengan menggunakan kayu broti membuat korban terjatuh masuk kedalam parit dengan posisi terlungkup, menyebabkan korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk kesaluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala, adalah orang yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban (kesengajaan yang bersifat tujuan / oogmerk).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan adanya peristiwa pidana berupa hilangnya nyawa orang dan adanya unsur kesengajaan dalam hal terjadinya kematian korban tersebut, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam perkara ini adalah hilangnya nyawa korban Woi Tjat Foei Als A Hui.

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain dalam dakwaan ini merupakan syarat terjadinya tindak pidana dan hilangnya nyawa orang merupakan akibat yang dilarang menurut undang-undang, sehingga Pasal 338 KUHPidana disebut sebagai delik materil;

Menimbang, bahwa pengertian delik materil tidak mensyaratkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat disebut sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa tersebut, dapat saja perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa adalah perbuatan memukul, mendorong, menikam, menembak atau mencekik leher atau perbuatan apa saja yang dapat menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang beresuaian dengan surat visum et repertum Nomor: 13/IKFM/III/2023 tanggal 26 Maret 2023, dengan kesimpulan: penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk kesaluran nafas oleh karena air dan lumpur disertai trauma tumpul pada kepala, sehingga unsur hilangnya nyawa orang lain yaitu hilangnya nyawa korban Woi Tjat Foei Als A Hui telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan para Terdakwa maka alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan saat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Pasang Sendal Sepatu warna Coklat Merk Yumeida
- 1(satu) Potong Celana Pendek warna Hitam
- 1(satu) Bilah Kayu Ukuran 2 x 3 Panjang 1 Meter Jenis Meranti
- 1(satu) Potong Celana Pendek warna Coklat List Hitam Merk UNDER ARMOUR
- 1(satu) Baju Kaos Lengan Pendek warna Abu – Abu bermotif Garis – garis
- 1(satu) Buah Topi Merk Eiger Motif Loreng – Loreng

Adalah barang-barang yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah, yang merupakan milik korban, maka akan dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu melalui saksi Theresia.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa nama David als A Han tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan” sebagai mana diatur dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (Satu) Pasang Sendal Sepatu warna Coklat Merk Yumeida.
 - 5.2. 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Hitam.
 - 5.3. 1 (satu) Bilah Kayu Ukuran 2 x 3 Panjang 1 Meter Jenis Meranti.
 - 5.4. 1 (satu) Potong Celana Pendek warna Coklat List Hitam Merk UNDER ARMOUR.
 - 5.5. 1 (satu) Baju Kaos Lengan Pendek warna Abu – Abu bermotif Garis – garis.
 - 5.6. 1 (satu) Buah Topi Merk Eiger Motif Loreng – Loreng Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5.7. Uang Tunai Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah. Dikembalikan kepada Ahli Waris korban yaitu saksi Theresia.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)